

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2025 tại:

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Ông: NGUYỄN MINH

Sinh năm: 1951

Số CMND/CCCD: 046051005791

Cấp ngày: 09/05/2021

Tại: CCSQLHCVTXXH

Hộ khẩu thường trú: Kiệt 25 Hồ Văn Hiến, Phường Kim Long, Thành phố Huế

Là chủ sở hữu hợp pháp hoặc đại diện hợp pháp của chủ sở hữu căn nhà/ căn hộ có địa chỉ tại: Lô CL3-17 KDC TĐC 2, Khu A, Khu đô thị mới An Vân Dương, Phường An Đông, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

BÊN THUÊ (BÊN B):

Ông: NGUYỄN THÀNH NHÂN

Sinh năm: 1989

Số CMND/CCCD: 048089001000

Cấp ngày: 09/05/2021

Tại: CCSQLHCVTXXH

Hộ khẩu thường trú: Phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1

THỬA ĐẤT THUÊ

Căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CL 384631 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành Phố Huế cấp ngày 19/06/2020, cụ thể như sau:

- Thửa đất số: 180
- Tờ bản đồ số: 18
- Địa chỉ thửa đất: Lô CL3-17 - Khu dân cư TDC2 (đợt 2 - Giai đoạn 1), khu A - Đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Diện tích: 90,0 m² (Bằng chữ: Chín mươi mét vuông);
- Hình thức sử dụng đất: Sử dụng riêng: 90,0 m²; Sử dụng chung: Không
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 là 36 tháng, tính từ ngày 01/08/2025 đến ngày 31/07/2028

ĐIỀU 3
MỤC ĐÍCH THUÊ

Mục đích thuê sử dụng đất nêu tại Điều 1 là: Để ở và làm văn phòng, các công việc không vi phạm đến pháp luật.

ĐIỀU 4
GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 do hai bên thoả thuận là:

Năm đầu: 6.500.000 VNĐ/Tháng

Năm hai: 6.500.000 VNĐ/Tháng

Năm ba: 7.000.000 VNĐ/Tháng

Tiền thuê nhà hàng tháng trên 'CHƯA' bao gồm các dịch vụ khác:

- Điện
- Nước
- Wifi
- Phí vệ sinh môi trường

Những chi phí trên do bên B sử dụng sẽ do bên B tự thanh toán trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ theo đúng thời gian quy định dựa trên khối lượng tiêu thụ hằng tháng của bên B

2. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản

Tài khoản số: 0905720460, Ngân hàng VPBank Chi nhánh Huế

Chủ tài khoản: NGUYEN MINH

ĐIỀU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

- Nộp hồ sơ đăng ký việc cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Chuyển giao đất đúng như đã thoả thuận tại Điều 1 nêu trên cho bên B;
- Kiểm tra, nhắc nhở Bên B bảo vệ, giữ gìn đất và sử dụng đúng mục đích;
- Nộp thuế sử dụng đất hàng năm theo quy định;
- Trả lại số tiền cho thuê đã nhận tương ứng với thời gian bên B chưa sử dụng khi hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn
- Báo cho Bên B về quyền của người thứ ba đối với đất thuê, nếu có;
- Nộp hồ sơ xoá đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền khi hết hạn hợp đồng thuê.

2. Bên A có các quyền sau đây:

- Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê;
- Yêu cầu bên B chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất; nếu bên B không chấm dứt hành vi vi phạm, thì bên A có

quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu bên B hoàn trả đất đang thuê và bồi thường thiệt hại (nếu có);

- Yêu cầu bên B trả lại đất khi thời hạn thuê đã hết.

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

- Sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới, đúng thời hạn cho thuê;
- Không được hủy hoại đất, làm giảm sút giá trị sử dụng của đất;
- Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thỏa thuận;
- Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được làm tổn hại đến quyền, lợi ích của người sử dụng đất xung quanh;
- Trả lại đất sau khi hết thời hạn thuê;
- Chấp hành các quy định của nhà nước về việc đầu tư, xây dựng tài sản gắn liền trên đất khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
- Không được thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

2. Bên B có các quyền sau đây:

- Yêu cầu bên A giao đất đúng như đã thỏa thuận;
- Được sử dụng đất thuê ổn định theo thời hạn thuê đã thỏa thuận;
- Được đầu tư, xây dựng tài sản gắn liền trên đất khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo mục đích thuê;
- Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp có thay đổi về chủ sử dụng đất;
- Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất;
- Được nhận lại số tiền thuê đất đã trả tương ứng với thời gian chưa sử dụng, khi bên B thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn.

ĐIỀU 7

VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Các khoản thuế, lệ phí liên quan đến hợp đồng này do B chịu trách nhiệm nộp.

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A cam đoan:

- a. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

- b. Thửa đất thuộc trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
- c. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, thửa đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
- d. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
- e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

2. Bên B cam đoan:

- a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
- b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất thuê nêu trên và các giấy tờ về quyền sở hữu đất;
- c. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
- d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 10

THỎA THUẬN KHÁC

Trong thời gian thuê, Bên B không được cho thuê lại dưới bất kỳ hình thức nào; và trong thời gian thuê, bên A không được đòi lại mặt bằng cho thuê nêu trên.

Nếu Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình thì phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên B một khoản tiền tương ứng 30.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng) tiền Việt Nam hiện hành. Trường hợp Bên A phát hiện Bên B cho thuê lại đất, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn và yêu cầu Bên B hoàn trả lại đất thuê cho Bên A.

ĐIỀU 11

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

- 1. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
- 2. Từng bên đã đọc lại nội dung của dự thảo Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

BÊN A

(Ký ghi rõ họ tên)

Minh
Nguyễn Minh

BÊN B

(Ký ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Nhân